

1500864-67.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas para o afastamento do tráfico privilegiado (STJ. 3ª Turma. EREsp 1916596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acđ. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021 (Info 712), e 1ª Turma do STF: RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/08/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500864-67.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500864-67.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133420/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25012389 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2133420 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Adriano Aparecido Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

CARLOS ADRIANO APARECIDO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de maio de 2022, por volta de 12:57h, na Rua Valdívia do Carmo Gonçalves nº 2351, Jardim Santo Antônio, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 202,86 gramas de cocaína, na forma de "crack", distribuídas em 24 porções, e 27,46 gramas de cocaína, em uma única porção.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 49/50).

Em seguida, o acusado foi notificado (fls. 95) e apresentou defesa preliminar (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida no dia 20 de julho de 2022 (fls. 107/108) e o réu foi regularmente citado (fls. 132).

Folha de antecedentes (fls. 47/48) e certidão de eventos (fls. 43/44 e 45/46) foram juntados aos autos.

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Ricardo José Pereira e Vitor Ferreira Brito dos Santos. Após, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o nobre representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 145/147). A r. Defesa, a seu turno, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas em razão da ilegalidade do ingressos dos policiais na residência do acusado e da quebra da cadeia de custódia. Quanto ao mérito, bradou pela absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 145/147).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As preliminares arguidas pela r. Defesa entrosam-se com o mérito e serão com ele analisadas.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), termos de depoimento (fls. 08 e 09), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação (fls. 26/28), exame químico toxicológico (fls. 72/74), documentos de fls. 135/144 e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado na fase policial (fls. 10), o réu Carlos Adriano Aparecido Alves fez uso do direto constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, negou a traficância, bem como a propriedade das drogas apreendidas. Alegou que estava no interior de sua residência quando foi surpreendido por policiais, que invadiram o imóvel e começaram a revistar o local. Disse que as drogas em questão só foram apresentadas na Delegacia de Polícia e negou que as mesmas estivessem guardadas em sua casa. Esclareceu, por fim, que não conhecia os policiais militares que efetuaram sua prisão.

Já os policiais militares Ricardo José Pereira e Vitor Ferreira Brito dos Santos relataram que foram acionados via Copom para atender uma ocorrência na Rua Valdívia do Carmo Gonçalves, nº 2351, no bairro Santo Antônio, já que, segundo a denúncia, no local, que seria um ponto de tráfico de drogas, teria acabado de chegar entorpecentes e, além disso, também teria havido um disparo de arma de fogo. Informaram que, diante disso, dirigiram-se ao local mencionado, sendo que, ao adentrarem a rua em questão, o acusado, que estava segurando uma sacola, correu para o interior do imóvel, dispensando a referida sacola, tendo sido abordado em seguida pelos policiais. Contaram que, no interior da sacola em questão foram localizadas vinte e uma pedras de 'crack'. Mencionaram, ainda, que, embaixo de uma das rodas do veículo que estava estacionado na residência foram localizadas uma outra sacola contendo porções fragmentadas de 'crack', além de outras pedras da mesma droga e porções de cocaína. Esclareceram que não conheciam o acusado anteriormente e que foi necessário o emprego de força física moderada para contê-lo, já que o mesmo resistiu à abordagem.

Pois bem. Como se vê, a negativa apresentada pelo réu restou completamente isolada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares responsáveis por sua prisão. Além disso, o laudo pericial acostado às fls. 72/74 analisou os entorpecentes localizados e constatou a presença da substância cocaína (itens 1, 2 e 3), constantes na lista F1 da Portaria 344/98. Nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem

pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que não ocorreu no caso dos autos, já que, segundo o próprio réu, este sequer conhecia os policiais anteriormente, não se vislumbrando, portanto, nenhuma razão para que os mesmos viessem a incriminá-lo injustamente. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade das provas por suposta violação de domicílio, uma vez que os policiais militares relataram que haviam recebido via Copom uma denúncia de que no local, que seria um ponto de tráfico, havia acabado de chegar drogas, além do que também teria havido um disparo de arma de fogo. Se não bastasse, os policiais militares também informaram que, ao avistar a viatura, o réu, que estava com uma sacola em frente à residência, correu para dentro do imóvel, o que, aliado à denúncia anterior, seria mais do que suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte também não merece a alegação de que teria havido quebra da cadeia de custódia, na medida em que a r. Defesa não trouxe aos autos qualquer indício de adulteração dos vestígios, não restando demonstrada, portanto, qualquer irregularidade.

Nesse sentido: "...Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem afirmou não vislumbrar qualquer evidência concreta de ocorrência de mácula às provas, sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo nos moldes postulados sem nova e aprofundada incursão no conjunto probatório, providência inviável pela estreita via do habeas corpus, ainda que apropriada e necessária no desenrolar da instrução penal, ocasião em que poderão ser arguidos todos os pontos tidos por relevantes para apreciação do juiz competente." (RHC n. 155.979/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

E, ainda: "...Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Diante de tais circunstâncias, não há outro caminho a seguir que não a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Da mesma forma, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliado ao fato de o réu já registrar diversos envolvimento com atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas (ato infracional nº 0017676-23.2016.8.2620576 e execução de nº 0035088-

64.2016.8.26.0576), evidenciam que o mesmo já vinha se dedicando há tempos à atividade criminosa de comercialização de entorpecentes. Aliás, ao contrário do que sustenta a r. Defesa, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já assentaram o entendimento de ser possível a utilização de condenações por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas para o afastamento do tráfico privilegiado (STJ. 3ª Turma. EREsp 1916596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021 (Info 712), e 1ª Turma do STF: RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/08/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu CARLOS ADRIANO APARECIDO ALVES à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie

de pena ou a sua suspensão condicional, seja em razão da quantidade de pena aplicada, seja por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP para a fixação de regime menos gravoso.

Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA